

PROCEDIMIENTOS APLICACIÓN DE MULTAS PRODUCTOS URGENTES.

El adjudicatario podrá ser sancionado por la entidad con el pago de multas, por atrasos en la entrega de los productos. Las multas por atraso en la entrega normal se aplicarán por cada día hábil de atraso desde aceptada la Orden de Compra, y se calculará un monto de 2 % de los productos solicitados y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas respecto del plazo establecido en la cotización del proveedor con un tope de 5 días hábiles, transcurrido este plazo se evaluará la cancelación de la Orden de Compra

El proveedor deberá aceptar la orden de compra al día hábil siguiente desde enviada, en caso contrario, se tomará como fecha de aceptación el día siguiente al envío de está, desde esa fecha se comenzará a contar el plazo de entrega, no considerando una fecha de aceptación posterior a ello. Las multas se podrán aplicar sin perjuicio del derecho a recurrir a los tribunales ordinarios de justicia.

PROCEDIMIENTO DE MULTAS POR INFERIORIDAD EN LA CALIDAD ESPERADA

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Unidad requirente, ésta le informará al Departamento de gestión de Pago de Proveedores mediante un informe fundamentado que deberá estar visado por unidad responsable de la compra, una vez informada al funcionario responsable, éste le notificará al adjudicatario, por correo electrónico, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, el profesional a cargo dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma oportuna, la unidad requirente tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, resolución que se elaborará posteriormente. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de la multa será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario en las facturas o boletas más

FACTORING

En el caso de factorizar una factura, la empresa de factoring de manera obligatoria deberá consultar a la Municipalidad de Chillán la conformidad de los productos y/o servicios prestados, previo a la factorización de la factura.

En caso de uso de Factoring, el oferente al cual se emite la orden de compra tiene la obligación de notificar oportunamente enviando el informe de cesión de la factura al correo facturas@municipalidadchillan.cl o a través de oficina de partes ubicada en 18 de Septiembre 510, para lo cual no deberán existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo al artículo N° 75, del decreto N° 250, que aprueba el reglamento de la ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de servicios.

Si el proveedor en caso de haber cedido su factura a una empresa de factoring, y la factura tiene una multa asociada, el proveedor quedará obligado al pago de la multa respectiva; para ello el I.T.S., en coordinación con tesorería, deberá indicar el número de GIM (Giro de Ingreso Municipal) al proveedor, con el cual deberá realizar el pago a través de tesorería municipal, una vez realizado el GIM, el I.T.S.

deberá informar a tesorería municipal mediante correo electrónico a Tesoreria@municipalidadchillan.cl u oficio, para generar la orden de ingreso municipal, que debe ser adjunta por el I.T.S. al expediente de la factura, para su pago correspondiente, y así poder pagar de forma íntegra la factura a la empresa de factoring.

La municipalidad de chillan, no se hará responsable del tiempo en que demore el proveedor en hacer dicho reintegro, en referencia al no cumplimiento del pago oportuno de dicha factura.